

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1414 -
1415/2530

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

โจทก์

นายเหลือหรือนบุญเหลือ พุฒิหนั้วหรือปุด
หนั้ว

จำเลย

นายเหลือหรือนบุญเหลือ พุฒิหนั้ว ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอ้วน เปียงใจ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80,83 จำคุกคนละ 10 ปี ของกลางริบ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93,95)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาโดยตีราคาประกัน 200,000 บาท (สำนวนแรกอันดับ 4) และอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณา โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท (สำนวนหลังอันดับ 5)

คำสั่ง

พิจาระห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิจาระห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>